

1500272-72.2021.8.26.0069

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... acusado já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e que já foram esclarecidos pelo menos 20 (vinte) furtos sendo de sua autoria, e que a maioria deles trata-se de furtos qualificados. Aduziu que o acusado esclareceu que quebrou uma janela para entrar no local e que é notório que o acusado é usuário de drogas, e que tem o ímpeto de furtar ante a necessidade de comprar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500272-72.2021.8.26.0069 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500272-72.2021.8.26.0069

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2128881/2021 -

DEL.POL.BASTOS, 17861552 - DEL.POL.BASTOS, 687/20/401 - DEL.POL.BASTOS, 2128881 -

DEL.POL.BASTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIK FERREIRA DA COSTA

Juiz de Direito: Dr. Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ERIK FERREIRA DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 28 de dezembro de 2020, na Rua Almirante Barroso, nº 75, Centro, nesta cidade e Comarca de Bastos, durante o período noturno, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, um aparelho estabilizador da marca "power", avaliados em R\$ 120,00 (cento e vinte reais), pertencente à Prefeitura Municipal de Bastos.

Apurou-se que na data dos fatos, o denunciado, durante o repouso noturno, ingressou no imóvel do Posto de Saúde PFS 1 - " José de Castro". Ato contínuo, arrombou a fechadura de uma janela e chegou ao interior do Posto de Saúde. Na oportunidade, subtraiu um aparelho estabilizador e evadiu-se do local.

Boletim de ocorrência (fls. 03/04).

Auto de Avaliação (fls. 36/37).

Relatório Final (fls. 47/49).

A denúncia foi recebida no dia 29 de junho de 2021 (fls. 61).

Citado, o réu apresentou resposta escrita à acusação, sem incursões no mérito.

Pugnou, ainda, pela realização do Exame de Verificação de Dependência Química/Insanidade (fls.74/75).

Audiência de instrução realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, ocasião em que foi ouvida uma testemunha comum, bem como ocorreu o interrogatório do acusado (fls. 119).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela procedência da pretensão punitiva com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A i. Defesa, em memoriais escritos, pugnou pela absolvição do acusado, por falta de provas, bem como pela falta de laudo técnico do local dos fatos, com fulcro no art.386, inciso VII, CPP. Subsidiariamente, requereu a exclusão da qualificadora pela falta do laudo pericial, bem como pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno. Requereu, ainda, a configuração da atenuante da confissão e a instauração de exame de verificação de dependência química/insanidade e o perdão da pena de multa, ou sua fixação no patamar mínimo, tendo em vista a condição de hipossuficiência do acusado.

Laudo pericial do local (fls. 134/139).

O Ministério Público manifestou-se sobre o laudo às fls. 146/147, enquanto a Defesa se manifestou às fls. 151.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, não há que se falar em nulidade do laudo pericial de fls. 134/139. Isso porque a perícia fora requisitada em sede inquisitiva pela Autoridade Policial (fls. 05/06), não havendo que se falar em prova nova. A juntada posterior à audiência se deu apenas pelo atraso na apresentação do laudo, sendo certo que às partes fora dada oportunidade de se manifestarem sobre o referido laudo, não havendo qualquer prejuízo, bem como foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mais, à luz do princípio do prejuízo representado pela máxima *pas de nullité sans grief* e pelo artigo 563 do Código de Processo Penal, não há cabimento para a declaração de nulidade pretendida, uma vez que não foi demonstrado qualquer prejuízo à Defesa.

Nesse sentido e mesmo sem a posterior abertura de vista, o que não se verificou no presente caso:

HABEAS CORPUS. Roubo. Pedido de anulação da sentença condenatória e expedição de alvará de soltura. Juntada de laudos após a apresentação das alegações finais sem a posterior abertura de vista para manifestação da Defesa. Recurso de apelação defensivo já interposto sem qualquer alegação de nulidade. Inexistência de indicação de conteúdo relevante nos laudos periciais. Ausência de demonstração de prejuízo. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2065371-42.2021.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Ademais, em relação ao requerimento de exame de dependência toxicológica formulado, que visa constatar se o réu é inimputável ou semi-inimputável, em razão de dependência química, cabe ressaltar que referido exame só se apresenta imprescindível nos casos em que os elementos de prova insertos nos autos apontem indubitavelmente que o acusado seja dependente químico e que essa dependência venha comprometer sua saúde mental, fazendo com que não tenha ele a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Todavia, no caso presente, não se verifica necessária a medida, porquanto, ainda fosse o acusado dependente químico, pelo conjunto probatório dos autos, verifico que tal dependência não afetou a capacidade de entendimento acerca do ilícito que estava a praticar.

Isso porque, assim em audiência como em sede policial, o acusado demonstrou coerência e firmeza no raciocínio, narrando sua versão dos fatos com riqueza de detalhes e ordem lógica, apresentado boa memória. Ressalto que, em juízo, durante seu interrogatório, respondeu com firmeza, clareza e coerência as perguntas que lhe foram feitas, demonstrando que estava bem orientado, sem qualquer perturbação da

mente ou da vontade.

Impende considerar que a simples alegação do réu de que é viciado em entorpecente não conduz obrigatoriamente à realização do exame de dependência toxicológica. Cuida-se de providência que reclama a existência de elementos concretos a sugerir a possibilidade de um quadro de incapacidade de querer e entender, por parte do agente, decorrente da dependência (STF, HC n.º 73.305, rel. Min. Maurício Corrêa; STJ, HC n.º 25.796, rel. Min. Jorge Scartezini, HC n.º 16.327, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, HC n.º 10.768, rel. Min. Felix Fischer), o que não se verifica no presente caso.

Sob esse prisma, não é possível reconhecer que eventual uso de drogas pelo réu, por si só, desconfigura o delito narrado, haja vista que tal circunstância não exclui a imputabilidade penal. Se assim fosse, os usuários de drogas ilícitas teriam "carta branca" para cometer qualquer tipo de delito, o que não se afigura razoável, tampouco encontra respaldo legal. Pelo contrário, o uso de substâncias entorpecentes ilícitas, consoante dispõe o art. 28, inciso II, do CP, não exclui imputabilidade penal, sendo, inclusive, crime (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

A i. Defesa fez postulação genérica para instauração do incidente (fls. 74/75 e fls. 120/124) sem apontar, concretamente, sua real necessidade ou indícios informativos ao Juízo de sua imprescindibilidade. Outrossim, não há qualquer notícia acerca de eventual crise de abstinência, nem fora carreado aos autos nenhum documento referente a tratamento médico da alegada dependência.

Finalmente, registro que a jurisprudência do E. TJSP aponta não ser necessária a realização de exame toxicológico sempre que requerida pela defesa, desde que fundamentada a decisão em face do conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido:

Ementa: PRELIMINARES - NULIDADE - Alega cerceamento de defesa, vez que o juízo de 1º grau indeferiu o pedido de exame toxicológico requerido pelo apelante -

Inocorrência - Indeferimento devidamente fundamentado - Pedido novo de realização do exame de insanidade mental - Impossibilidade - Referido pleito não foi submetido à análise do Juiz "a quo", não podendo ser agora apreciado, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição - Preliminares rejeitadas. ROUBO MAJORADO Concurso de agentes - Acusado que, juntamente com menores infratores, mediante grave ameaça decorrente da simulação de arma de fogo, subtraíram os bens pertencentes às vítimas - Condenação bem decretada - Incabível o afastamento do concurso formal, pois foram atingidos patrimônios de vítimas distintas - Crime consumando - Regime prisional corretamente aplicado - (0013792-61.2005.8.26.0223, 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator (a): Ribeiro dos Santos, j. 26/07/2012) (negritou-se)

Habeas Corpus - Inconformismo em face do indeferimento do pleito de instauração de incidente de insanidade mental e de dependência toxicológica - Decisão idoneamente motivada pela ausência de indicativos concretos ou dúvida razoável quanto à integridade mental do paciente ou de sua capacidade de autodeterminação - Exegese do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal - Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2051925-35.2022.8.26.0000; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022) (negritou-se)

Diante de tais fundamentos, indefiro o exame pleiteado.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo laudo pericial do local (fls. 134/139), pelo auto de avaliação (fls. 36/37), pelo relatório final (fls. 47/49), bem como pela prova oral colhida nos autos.

O representante da vítima Márcio César Ferreira de Santana, em sede inquisitiva (fls. 38), relatou que ao chegar no seu local de trabalho, qual seja o Posto de Saúde PSF 1, localizado na Rua Almirante Barroso, nº 75, Centro, Bastos, avistou que a janela do corredor de acesso daquele local estava arrombada. Aduziu que suspeitando que o posto teria sido invadido, adentrou ao local onde verificou que seu interior encontrava-se revirado, sendo que constatou posteriormente que um aparelho estabilizador havia sido subtraído, e que imediatamente se dirigiu até a

Delegacia de Polícia para comunicar os fatos.

A testemunha comum Marcos Henrique Maran, policial civil, em juízo, relatou que nas diligências que foram feitas no local do furto, no PSF 1 do município de Bastos, não foi possível fazer um levantamento muito detalhado, porque não existem câmeras de segurança e a vizinhança é distante. No entanto, disse que devido ao modus operandi, e pelo fato de o acusado ter cometido vários furtos no mesmo período, e outros que estão sendo investigados, o acusado passou a ser suspeito da autoria deste furto. Aduziu que o acusado já era procurado pela polícia civil, tendo mandados de prisão expedidos contra ele, mas sendo um indivíduo difícil de ser encontrado, uma vez que passava as madrugadas em matas se escondendo, até que um dia os policiais militares em cumprimento de um dos mandado de prisão expedidos contra o acusado, conseguiram encontrá-lo. Disse que o acusado foi encaminhado até a delegacia para prestar esclarecimentos, ocasião em que foi ouvido sobre diversos furtos e que em relação ao furto no PSF -1, o acusado assumiu a autoria, detalhando como ocorreu o furto, sendo que relatou que vendeu o estabilizador, mas que não iria falar para quem vendeu por temer algum tipo de vingança. Narrou que o acusado, na mesma ocasião, assumiu a autoria de mais 8 (oito) furtos com as mesmas características. Ressaltou que o acusado já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e que já foram esclarecidos pelo menos 20 (vinte) furtos sendo de sua autoria, e que a maioria deles trata-se de furtos qualificados. Aduziu que o acusado esclareceu que quebrou uma janela para entrar no local e que é notório que o acusado é usuário de drogas, e que tem o ímpeto de furtar ante a necessidade de comprar drogas. Afirmou que isso não se justifica, pois não necessariamente todos os usuários de entorpecentes cometem furtos, inclusive, pelo contrário, muitos pedem ajuda. Relatou que não foi possível a identificação do acusado no local do furto, dado ao fato de que o local não ter vizinhança próxima, mas as investigações levaram à pessoa do acusado ante o mesmo modus operandi, ou seja, praticando os crimes sempre durante a madrugada, tendo uma predileção por efetuar os crimes em prédios públicos, devido ao conhecimento de que esses locais não possuem muita vigilância e porque a maioria dos prédios são localizados em lugares sem vizinhança.

O acusado Erik Ferreira da Costa, em sede inquisitiva (fls. 09/11), relatou que há muito tempo vem praticando diversos crimes de furto na cidade de Bastos em razão de estar consumindo muita droga. Alegou que para sustentar o vício em crack subtrai objetos, vende e compra droga. E que às vezes troca os produtos diretamente pela droga. Afirmou que praticou tantos crimes que não tem condições de se lembrar de todos os lugares onde furtou. Narrou que no final do mês de dezembro de 2020, durante o período noturno, subtraiu o estabilizador de um computador que estava no interior do Posto de Saúde que fica na Rua Almirante Barroso, região central da cidade e que o acesso ao local se deu mediante o arrombamento de uma janela (RDO 687/2020). Em juízo, negou a autoria do furto, dizendo que não reconhece o furto e que nunca foi ao local dos fatos. Respondeu que utilizava muito entorpecente quando estava nas ruas e que roubava para sustentar o vício e que não trabalhava, mas que praticava os crimes para sustentar o vício porque era dependente. Analisando o conjunto probatório, restou evidenciado que o acusado praticou o crime a ele imputado na exordial acusatória (artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal).

Consoante se depreende dos autos, por meio do depoimento das testemunhas, restou devidamente comprovado o furto de um estabilizador da marca "power" avaliado em R\$ 120,00 (cem e vinte reais - fls. 36/37), pertencente à Prefeitura Municipal de Bastos.

Conforme se verifica, por meio do depoimento do representante da vítima em sede inquisitiva e do depoimento da testemunha policial, tanto em sede inquisitiva quanto em juízo, foi comprovado que o réu praticou o furto no PSF 1, mediante arrombamento de uma janela, sendo que adentrou ao local e efetuou a subtração do estabilizador.

Ademais, os policial civil Marcos Henrique Maran, em juízo relatou que o acusado já vinha sendo investigado por diversos furtos e que, devido ao modus operandi característico utilizado pelo acusado, este foi tido como o principal suspeito do

furto em questão. Ao ser detido em cumprimento de um mandado de prisão, o acusado foi interrogado sobre vários furtos que estavam sendo investigados e acabou confirmando a autoria do furto, detalhando o modo como agiu. A acusado relatou à testemunha que entrou no local mediante o arrombamento de uma janela e subtraiu o estabilizador e que vendeu o objeto sem informar o nome do comprador. Destaco que, para efeito probatório, o depoimento policial colhido em Juízo deve ser considerado sem reservas, pois que há muito se encontra superada a tese de que as suas palavras não merecem credibilidade sob o mero pretexto da natureza da função que exercem.

Além disso, como qualquer outra testemunha ouvida em juízo, está sob a guarida legal e pode incorrer em crime de falso testemunho.

Nesse sentido ainda:

"Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial (RT 737/606)."

"Prova Testemunha Depoimento de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (RT771/566)."

Assim, não há, portanto, nenhum elemento a derruir as conclusões extraídas dos relatórios de investigação ou do depoimento em Juízo do policial responsável. Para além do testemunho policial, tem-se o depoimento do representante da vítima, que em sede inquisitiva (fls. 38) relatou que, ao chegar no seu local de trabalho, avistou que a janela do corredor de acesso estava arrombada e que o interior estava revirado, sendo que constatou posteriormente que um aparelho estabilizador havia sido subtraído.

Ressalte-se que não há qualquer prova, mínima que seja, de que a testemunha o policial civil e o representante da vítima tivesse interesse em prejudicar o acusado.

Por conseguinte, a negativa apresentada quando do interrogatório do réu em juízo restou isolada e desvestida de qualquer amparo nos elementos coligidos. A alegação de que "não reconheci o furto em questão" não possui qualquer credibilidade face aos robustos elementos de prova que pesam contra o imputado.

A Justiça não pode fechar os olhos para as evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal. Tem se tornado cada vez mais comum a invocação de irregularidades nas condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de acusados em se isentarem de responsabilidade. Isso, porém, não pode ser aceito e deve ser de pronto coibido, eis que não se pode admitir a generalização leviana da imputação de conduta irregular aos policiais, sendo certo que eventual desvio se trata de exceção, a qual, demais disso, deve ser cabalmente comprovada.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou devidamente comprovada. Não bastasse, a corroborar o depoimento do representante da vítima em sede inquisitiva bem como o depoimento do policial civil em juízo, tem-se laudo pericial do local dos fatos, que comprova que a dinâmica delitiva se deu exatamente como apresentado por eles. O laudo pericial de fls. 134/139 assim transcreve: "(...) a sala de Vacina, mais precisamente a janela metálica, basculante com caixilhos de vidro, localizada na parte central da região posterior do imóvel, que guarnecia o imóvel e que apresentava danos condizentes com destruição, caracterizados por rompimento do vidro da caixilha localizada na porção inferior do lado esquerdo (tendo como referência olhando frontalmente de dentro da sala). Os móveis da sala da Vacina embora não violados, encontravam-se com os seus conteúdos remexidos e revirados com diversos pertences espalhados pelo chão. Em decorrência do que foi observado, os danos observados na janela da sala de Vacina teriam sido originados por meio da

utilização de agente ou objeto contundente aplicado à guisa de percussão e aliado ao uso de esforço muscular, com orientação de fora para dentro do imóvel.(...). O fato de o bem não ter sido encontrado na posse do réu apenas confirma a veracidade do que explanado pela testemunha de acusação, tendo em vista que a res furtiva fora vendida a terceiros que o acusado não quis identificar, o que se coaduna com todo o conjunto probatório.

Todo o entrecho criminoso foi corroborado pelo depoimento do policial Marcos Henrique Maran que em juízo, sob o crivo do contraditório, sendo certo que não há qualquer elemento nos autos a derruir a credibilidade dos depoimentos.

Restou comprovada a majorante do repouso noturno pelo depoimento do representante da vítima. Consoante se colhe de sua narrativa, o crime ocorreu em período noturno, pois ao chegar pela manhã no local de trabalho encontrou a janela que havia sido arrombada e constatou a subtração do estabilizador. Ademais, o acusado em sede inquisitiva trouxe a informação de que entrou no local no período noturno, sendo tal informação foi confirmada pelo policial em juízo.

Não há que se falar, ainda, sobre o Princípio da Insignificância. O acusado é reincidente, conforme certidão de feitos criminais de fls. 128/133, o que, por si só, já afasta a figura.

É de se afastar, pois, a figura da insignificância, ante o desvalor da ação do acusado, causadora de intranquilidade para a população pacata desta cidade, que não suporta mais viver com tamanha sensação de insegurança, provocada por reiterados furtos e cada vez mais corriqueiros nesta urbe, de forma que o eventual reconhecimento da insignificância apenas fomentaria novas práticas delitiva.

Ademais, importante ressaltar que o objeto furtado tratava-se de um estabilizador utilizado no computador do Posto de Saúde destinado ao atendimento da população. Daí a elevada reprovabilidade da conduta, pois prejudicial ao amparo dos cidadãos necessitados de atendimento médico e que precisam de agilidade, na verificação de seus dados, sejam laudos médicos ou mesmo dados sobre suas vacinas. Aliás, se o acusado teve interesse na subtração do bem, não há que se denominá-los insignificantes ou de valor desconsiderável.

Pelos mesmos motivos, inviável a caracterização do denomina do furto privilegiado. Não se pode descurar, tampouco, que o acusado possui diversos envolvimento em crimes de natureza patrimonial, conforme certidão de feitos criminais (fls. 128/133), o que denota a habitualidade delitiva.

De outra forma, é certo que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual seriam requisitos para o reconhecimento da insignificância os seguintes:(a) ausência de periculosidade social da ação, (b) a mínima ofensividade da conduta do agente isto é: mínima idoneidade ofensiva da conduta, (c) a inexpressividade da lesão jurídica causada e (d) a falta de reprovabilidade da conduta" (HC 84.412-SP, rel. Min. Celso de Mello).

Na lição de NELSON HUNGRIA "a coisa subtraída deve representar para o dono, senão um valor reduzível a dinheiro, pelo menos uma utilidade (valor de uso), seja qual for, de modo que possa ser considerada como integrante do seu patrimônio. O valor mínimo da coisa pode ser uma minorante do furto (art. 155, §2º), mas não uma discriminante. Somente não se podem considerar objeto de furto as coisas de valor juridicamente irrelevante (ex:alfinete, um palito, uma flor vulgar)" (in "Comentário ao Código Penal", vol. VII 4ª. Ed. , pág. 23,Rio de Janeiro, Forense, 1980).

Importante ressaltar, ainda, que certos delitos não podem ser objetos do princípio da insignificância em razão do bem jurídico que tutelam, ainda que a lesão a esse bem seja inexpressiva. É o caso dos crimes contra a Administração Pública, conforme enunciado da Súmula 599 do C. Superior Tribunal de Justiça: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública."

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado tentado (artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, c.c. artigos 29, "caput", e 14, inciso II, todos do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas.

Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Crime praticado contra a administração pública. Súmula nº 599 do Superior Tribunal de Justiça. Condenação

mantida. Dosimetria escoreta. Manutenção do aumento aplicado à Pena-base. Presentes as qualificadoras previstas no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV do Código Penal. Penas bem fixadas. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0005710-34.2015.8.26.0597; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/12/2021; Data de Registro: 07/12/2021) (negritou-se)

Assim sendo, o réu não faz jus ao benefício. Aceitar tal conduta seria abrir precedentes ao acaso para que qualquer criminoso na necessidade de obter para si vantagem usasse tais meios para obtenção de lucro em detrimento do trabalho honesto e legalmente permitido em nossa sociedade.

No presente caso, trata-se de furto qualificado pela destruição de obstáculo, em repouso noturno, o que denota delito concretamente grave.

Ademais, verifica-se que o acusado, contando com apenas 28 anos de idade, ostenta vários envolvimento com a Justiça Criminal (certidão de fls. 128/133).

Nesse sentido, confira-se precisa lição do Ilustre Desembargador. CARLOS BUENO: "(...) imagine-se o Poder Judiciário decidir que bens até determinado e pequeno valor podem ser levados por pessoas interessadas, pois isso não caracteriza crime nenhum. Seria o verdadeiro caos, sem dúvida, dispensando-se acréscimo ou ilustração, sempre com a devida vênia. O que se deve levar em contato, é óbvio, é que no apenamento dispensa-se qualquer rigor, agora sim vindo à tona a insignificância da coisa furtada. Ao invés de pena corporal, por exemplo, uma pecuniária, quando possível" (Apel.0000012-48.2012.8.26.0663, 10ª Câmara de Direito Criminal, j.06/12/2012)

Nesse passo, de rigor a condenação do acusado como incurso no art.155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal.

Passo, pois, à fixação da pena.

O réu ostenta maus antecedentes, consoante se verifica na certidão de feitos criminais (condenação pelo artigo 155, "caput", do CP - autos nº 0000514-13.2018.8.26.0069 - fls. 128); (condenação pelo artigo 155, "caput" do CP - autos nº 0000572-26.2012.8.26.0069 - fls. 128/129). Isso porque, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, "a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes" (HC 281662 RS 2013/0370156-0; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA; Publicação: DJe 03/04/2014; Julgamento: 27 de Março de 2014; Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Os demais elementos são neutros.

Pelo exposto, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, imperioso o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (art. 33, "caput", c/c o art. 40, "caput", inciso III, ambos do SISNAD - autos nº 3000261-47.2013.8.26.0069 - fls. 131), atestando condenação criminais transitada em julgado.

Presente também a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, uma vez que o réu, em fase inquisitiva, confessou espontaneamente o crime.

Todavia, tem-se que, por expressa previsão legal, nos termos do artigo 67 do Código Penal ("No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência"), a reincidência é preponderante.

Nesse passo, em função da prevalência da reincidência, mas sem desconsiderar a confissão, majoro a pena anteriormente fixada no importe mais brando de 1/8 (um oitavo) e fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, presente a causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal - repouso noturno -, razão pela qual majoro a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), resultando na reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Ausentes demais causas modificadoras da pena, torno a reprimenda acima definitiva.

Considerada a situação econômica do acusado, que ao que consta não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que, considerando a quantidade de pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência em crime doloso, de rigor a aplicação do regime semiaberto. Verifica-se pela certidão de distribuição criminal (fls. 128/133) e Folha de Antecedentes (fls. 98/108), que pesam contra o réu diversos envolvimento com a Justiça Criminal. Percebe-se facilmente que os mecanismos de repressão criminal não se mostraram suficientes a demover o acusado do estilo de vida marginal, razão pela qual a resposta punitiva estatal deve ser rigorosa, tudo a se fazer eficiente seu caráter dissuasivo-pedagógico, a se afastar o acusado da recidiva delitiva.

Inaplicáveis os institutos dos artigos 44 e 77 do Código Penal pelos mesmos motivos acima explanados, principalmente devido ao acusado ser reincidente em crime doloso. Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR ERIK FERREIRA DA COSTA, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no mínimo unitário legal, como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal.

Ausentes os requisitos da custódia cautelar, faculto ao réu o apelo em liberdade em relação a este feito.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

Notifique-se o condenado para o pagamento de multa, no prazo de 10 (dez) dias, art. 50 do CP. 2.

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para fins do disposto no art. 15, III, da CF.

3. Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).